



PUTUSAN

Nomor : 219 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Nama Lengkap	: TERDAKWA
Tempat Lahir	: Denpasar
Tanggal lahir / Umur	: 18 Tahun/14 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BADUNG
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Security
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sejak Tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama : NI WAYAN NARDI

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; ----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan

persetujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa TERDAKWA, sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di tempat kos terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENPASAR atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*, yaitu saksi korban SAKSI KORBAN, *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Awalnya pada bulan Agustus 2012, terdakwa yang saat itu masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 14 Oktober 1995 se usai dengan Ijazah SMA tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Karang, M.Pd, Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Denpasar dan Kartu Keluarga No. 5103042502090003 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Gede Wijaya, MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, berpacaran dengan saksi korban SAKSI KORBAN yang saat itu berumur 14 tahun, lahir tanggal 14 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4415/Tlb/2002 tanggal 6 September 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Burhanuddin, Msi Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang;
- Bahwa selama berpacaran dengan saksi korban, terdakwa sering mengajak saksi korban ke tempat kos terdakwa dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun saksi korban menolak, selanjutnya pada bulan Desember 2012, terdakwa mengajak saksi korban ke tempat kos terdakwa di DENPASAR, sesampainya di tempat kos, terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar dan menonton TV, sambil berbincang-bincang terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan namun kembali saksi korban menolak, kemudian terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban menolak berhubungan badan dengan terdakwa berarti saksi korban tidak sayang dengan terdakwa namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban takut hamil dan terdakwa menjawab bahwa saksi korban tidak perlu khawatir, tidak akan hamil lalu terdakwa menciumi bibir, leher serta memegang dada dan kemaluan saksi korban hingga posisi saksi korban tidur dikasur, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban, lalu terdakwa dan saksi korban membersihkan diri dikamar mandi dan mengenakan pakaian;

- Bahwa sejak bulan Desember 2012, terdakwa beberapa kali berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, kemudian pada bulan Juli 2013, terdakwa pindah kos di DENPASAR, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos terdakwa yang baru, selanjutnya pada bulan Agustus 2013 saksi korban pergi dari rumah

bersama terdakwa, sehingga kakak saksi korban melapor ke Polresta Denpasar, namun saksi korban kembali sore harinya dan laporan tidak dilanjutkan, lalu kakak kandung saksi korban mengajak saksi korban ke Yogyakarta dan menyekolahkan saksi korban di Pesantren Islamic Bin Baz Yogyakarta, kemudian pada tanggal 26 Desember 2013 saksi korban berlibur ke Bali dan kembali bertemu dengan terdakwa, terdakwa dan saksi korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu pada tanggal 7 Januari 2014 sekira jam 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban mengajak saksi korban ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat kos terdakwa dan saksi korban hendak berhubungan badan namun saksi korban merasakan sakit dan bengkok di kemaluannya, kemudian terdakwa menjemput teman saksi korban yang bernama DVT dan meminta DVT untuk mengantarkan saksi korban ke Rumah Sakit, lalu DVT mengantarkan saksi korban ke RS Bali Med dengan menggunakan taksi sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, sesampainya di rumah sakit, saksi DVT lalu meminta kakak saksi korban untuk datang, kemudian dokter melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dari hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa saksi korban dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan mengalami pendarahan disekitar kantung kemih, sehingga terjadi penggumpalan darah yang mengakibatkan penyumbatan pengeluaran urine dan harus segera dilakukan operasi kantung kemih kemudian malam itu juga dokter langsung melakukan operasi kantung kemih terhadap saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/54/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP Sanglah, telah melakukan pemeriksaan tanggal 17 Januari 2014 terhadap SAKSI KORBAN Ayu Desvian dengan hasil pemeriksaan :

- Korban diketahui hamil saat diperiksa di Rumah Sakit Bali Med pada tanggal 7 Januari 2014 dan mengalami Hematome Vulva. Di Rumah Sakit Bali Med dilakukan Insisi Vulva
- Pemeriksaan alat kelamin pada selaput dara terdapat robekan arah jam lima dan tujuh sampai dasar yang sudah menyembuh

Kesimpulan :

Pada perempuan berusia sekitar lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Robekan selaput dara tersebut diakibatkan persetubuhan

yang sudah lama terjadi. Kehamilan terjadi karena hubungan badan sebelumnya dengan umur kehamilan sekitar dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu umur kandungan]

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka terdakwa atas pertanyaan Majelis telah menyatakan mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yaitu : 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru , 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam , 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAKSI 1 PU** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita adik saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama TERDAKWA sejak bulan Juni-Juli 2013 hingga bulan Agustus 2013 di Kosan DENPASAR;
 - Menurut cerita adik saksi bahwa memang benar sudah beberapa kali pelaku mencoba menyetubuhi adik saksi SAKSI KORBAN namun adik saksi menolak dan akhirnya pelaku mengatakan kalau adik saksi tidak mau berhubungan badan berarti adik saksi tidak sayang dengan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wita, saat itu saksi sedang dikantor dan saksi mendapat telpon dari DV (temannya SAKSI KORBAN), bahwa SAKSI KORBAN masuk rumah sakit Bali Med karena adik saksi tidak bisa jalan dan kakinya kaku sehingga selanjutnya saksi menuju RS Bali Med. Setiba di RS Bali Med, saksi bertemu dengan DV dan menanyakan keadaan adik saksi SAKSI KORBAN dan saat itu DV cerita bahwa SAKSI KORBAN mengeluh kepada saksi bahwa SAKSI KORBAN tidak bisa buang air kecil lalu DV memanggil taxi dan membawa adik saksi DV ke RS Bali Med. Selanjutnya saksi melihat keadaan adik saksi SAKSI KORBAN di UGD dan yang saksi lihat memang ada pembengkakan di kemaluannya SAKSI KORBAN selanjutnya adik saksi SAKSI KORBAN dibawa dari UGD ke Bagian SPOG dan sampai disana diperiksa oleh dokter lalu dokter menyuruh saksi menghubungi paman saksi. Setelah paman saksi datang, dokter akhirnya

menceritakan kepada saksi dan paman saksi bahwa adik saksi SAKSI KORBAN saat diperiksa dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan mengalami pendarahan disekitar kantung kemih hingga terdapat penggumpalan darah disekitar kantung kemih sehingga dapat menyumbat pengeluaran urine sehingga harus dilakukan operasi kantung kemih malam itu juga. Dokter juga menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh adik saksi disebabkan kemungkinan pernah jatuh atau terbentur atau sempat dimasukkan alat ke dalam vaginanya atau kemungkinan perutnya habis dipijat secara paksa. Hal tersebut membuat saksi syok. Saksi sempat menanyakan perihal kehamilan dik saksi tersebut kepada adik saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN bilang kalau memang benar SAKSI KORBAN pernah berhubungan badan hanya dengan TERDAKWA beberapa kali sejak sekitar bulan Juni / Juli 2013 di kosannya TERDAKWA DENPASAR R3 Denpasar. Selanjutnya kami menyetujui agar dilakukan operasi terhadap SAKSI KORBAN. Akhirnya dilakukan operasi kantung kemih sekitar pukul 00.00 wita hingga 01.00 wita. Setelah operasi dilakukan, selanjutnya dokter menjelaskan bahwa operasi di kantung kemih telah berjalan lancar dengan 2 (dua) jaritan, bayi dalam kandungannya juga sehat, dan kami tinggal menunggu penyembuhan SAKSI KORBAN selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya keesokan harinya sekitar 18.00 wita, SAKSI KORBAN sudah dibolehkan pulang sambil rawat jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara adik saksi SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA (pelaku) adalah pacaran dimana saksi mengetahui dari cerita teman – temannya SAKSI KORBAN sejak sekitar Desember 2012 bahwa mereka berdua pacaran dan selama pacaran tersebut, TERDAKWA tidak pernah datang kerumah.
- Bahwa menurut keterangan adik saksi, bahwa TERDAKWA hanya membujuk adik saksi saja dengan mengatakan bahwa kalau adik saksi SAKSI KORBAN tidak mau berhubungan badan dengan TERDAKWA, itu berarti adik saksi tidak sayang dengan TERDAKWA.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, adik saksi harus operasi kantung kemih dan saat saksi menemani adik saksi untuk visum di RS Sanglah, ternyata saksi mengetahui bahwa pada kemaluan adik saksi terdapat nanah yang diduga disebabkan oleh hubungan badan yang tidak bersih dari pasangan atau pasangan hubungan yang memang sudah berpenyakit / sudah sering berhubungan sehingga tertular pada adik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kenal dengan TERDAKWA, adik saksi orangnya periang dan suka berbicara dengan saksi namun semenjak saksi tahu bahwa adik saksi SAKSI KORBAN pacaran dengan TERDAKWA selama 1 (satu)

tahun, adik saksi jadi lebih pendim dan menutup diri dan ketika saksi tanya kepada teman – temannya, teman – temannya mengatakan bahwa sejak pacaran dengan TERDAKWA, adik saksi memang sering dipaksa untuk bolos sekolah oleh TERDAKWA, sempat juga saksi membaca sms adik saksi yang disinya TERDAKWA memaksa adik saksi untuk pergi bersama adik saksi padahal adik saksi tidak mau pergi, TERDAKWA juga sering mengancam untuk putus dengan adik saksi SAKSI KORBAN sehingga adik saksi sering keluar rumah sembunyi - sembunyi. Pernah juga pada malam tahun baru (31 Desember 2012), saksi mendapati adik saksi SAKSI KORBAN dan TERDAKWA sedang nongkrong di depan Dealer di daerah DENPASAR dan ketika saksi mau menghampiri, adik saksi malah pergi mengendarai sepeda motor bersama TERDAKWA dan akhirnya adik saksi baru pulang ke rumah keesokan harinya tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 03.00 wita. Selanjutnya sekitar bulan Juni dan Juli 2013, adik saksi memang sering pulang hingga larut malam dan bulan Agustus 2013 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali adik saksi **SAKSI KORBAN** pergi dari rumah dimana yang pertama, adik saksi pergi selama dua hari dan yang terakhir tanggal 23 Agustus 2013 adik saksi pergi dari rumah bersama **TERDAKWA** hingga saksi lapor di Polresta Denpasar dan akhirnya sore harinya sekitar pukul 19.00 wita, saksi menemukan adik saksi di rumahnya **TERDAKWA**. Sejak kejadian tersebut, saksi lalu membawa adik saksi pergi ke Yogyakarta selanjutnya saksi masukkan adik saksi di Pesantren Islamic Center Bin Baz di Yogyakarta dan tanggal 26 Desember 2013, saksi membawa adik saksi kembali ke Bali karena adik saksi **SAKSI KORBAN** liburan sekolah hingga saksi mengetahui kalau adik saksi sudah hamil 5 (lima) bulan karena perbuatan **TERDAKWA**.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **SAKSI 2 PU**, , didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keponakan saksi **PAO** dimana saksi ketahui bahwa **SAKSI KORBAN** sedang hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, saksi mendapat sms dari keponakan saksi **PAO** yang isinya mmeinta saksi agar datang ke Rumah Sakit Bali Med karena **SAKSI KORBAN** sedang di rawat dan diketahui bahwa **SAKSI KORBAN** sedang hamil 5 (lima) bulan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita, saksi pergi ke Rumah Sakit Bali Med saksi melihat **SAKSI KORBAN** sudah di ruang UGD sedang

berbaring lalu saksi menghampiri keponakan saksi **PAO** dan menanyakan tentang keadaan **SAKSI KORBAN**. **PAO** mengatakan bahwa **SAKSI KORBAN** harus mengikuti operasi kantung kemih karena kemaluan **SAKSI KORBAN** mengalami pembengkakan dan **SAKSI KORBAN** tidak bisa buang air kecil. **PAO** juga menyampaikan bahwa **SAKSI KORBAN** saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan. Saksi pun kemudian sempat bertanya kepada **SAKSI KORBAN** tentang kehamilannya tersebut dan **SAKSI KORBAN** bilang kalau yang menghamilinya tersebut adalah 1 (satu) orang yaitu **TERDAKWA**. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wita, **SAKSI KORBAN** mulai operasi dan akhirnya **SAKSI KORBAN** dirawat inap selama dua malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sebagai keponakan saksi dimana saksi merupakan adik kandung dari ibunya SAKSI KORBAN. Saksi kenal dengan TERDAKWA sejak sekitar bulan Juli 2013 saat saksi membantu PAO mencari SAKSI KORBAN yang sering kabur bersama TERDAKWA.
- Bahwa memang benar sejak bulan Juli 2013, SAKSI KORBAN sering kabur dari rumah kira – kira sudah tiga kali dan saksi membantu PAO mencari keberadaan SAKSI KORBAN. Kami mencoba mencari SAKSI KORBAN di kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar namun SAKSI KORBAN tidak kami temukan. Hingga saksi sempat mengancam TERDAKWA agar memberitahukan keberadaan SAKSI KORBAN kepada kami dan akhirnya keesokan harinya SAKSI KORBAN pulang sendiri kerumah. Terakhir, sekitar bulan Agustus 2013, SAKSI KORBAN kembali kabur dimana saat itu SAKSI KORBAN kabur dari kantor kakaknya, PAO, sehingga saksi bersama PAO mencari keberadaan SAKSI KORBAN dimana yang kami curigai SAKSI KORBAN pergi bersama TERDAKWA. Saksi dan PAO kemudian mencoba mencari keberadaan SAKSI KORBAN di rumah teman – temannya SAKSI KORBAN dan yang terakhir sekira pukul 20.30 wita, kami menemukan SAKSI KORBAN di kosannya TERDAKWA di DENPASAR. Selanjutnya kami membawa SAKSI KORBAN pulang ke rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat berhubungan badan dengan TERDAKWA, SAKSI KORBAN hamil 5 (lima) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **SAKSI 3 PU**, , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung saksi yang sering saksi panggil MA.
- Bahwa yang saksi tahu, SAKSI KORBAN tersebut memang sempat beberapa kali saksi lihat SAKSI KORBAN ada di kosannya MA di daerah DENPASAR (tepatnya di kamar paling pojok kiri) dan di DENPASAR sebelum akhirnya SAKSI KORBAN dibawa ke Jogja oleh kakaknya SAKSI 2 PUDan setelah SAKSI KORBAN pulang dari Jogja, saksi tidak pernah lagi melihat SAKSI KORBAN di kosan adik saksi MA di DENPASAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi MA dan SAKSI KORBAN ada hubungan pacaran, saksi tidak tahu tepatnya sejak kapan mereka berdua pacaran.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sejak MA tinggal ngekos di daerah DENPASAR Denpasar, adik saksi MA tinggal serumah dengan saksi sehingga saksi mengetahui dan sering melihat SAKSI KORBAN berada di kosan saksi dan adik saksi tersebut, begitu juga saat saksi dan adik saksi pindah ke kosan DENPASAR tepatnya sebelum SAKSI KORBAN dikirim ke Jogja tahun 2013, saksi sering melihat SAKSI KORBAN di kosan saksi dan adik saksi tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat mereka hanya mengobrol saja di dalam kamar, itu pun ada saksi di kamar itu juga karena baik kosan di daerah DENPASAR maupun di DENPASAR, keduanya terdiri dari satu kamar, daput dan kamar mandi dalam.
- Bahwa biasanya SAKSI KORBAN saksi lihat ada di kosan saksi dan adik saksi di daerah DENPASAR dan DENPASAR saat siang hari sampai sore, pernah juga SAKSI KORBAN main ke kosan kami sampai malam kira – kira jam 21.00 wita, setelah itu SAKSI KORBAN diantar pulang dengan adik saksi MA.
- Bahwa adik saksi pernah menceritakan bahwa SAKSI KORBAN hamil sekitar 5 bulan karena perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **SAKSI 4 PU**, , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka yang merupakan teman saksi yang sering saksi panggil TERDAKWA. Saksi kenal dengan TERDAKWA dari sejak saksi kelas I SMP dimana kami sering nongkrong di DENPASAR tepatnya di MA. Selain itu, TERDAKWA memang sering cerita tentang dirinya kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, memang benar TERDAKWA sempat menyetubuhi SAKSI KORBAN atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritanya TERDAKWA kepada saksi sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Juli – Agustus 2013 dimana saat TERDAKWA sempat cerita kalau TERDAKWA sempat bercerita kepada saksi bahwa TERDAKWA pernah nidurin SAKSI KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah juga, saksi tanya TERDAKWA, “KIJE CI IBI?” dijawab oleh TERDAKWA “BIASA, CANG KAL MELALI

AJAK SAKSI KORBAN”, saksi tanya lagi “KIJE” namun tidak dijawab oleh TERDAKWA, TERDAKWA hanya senyum saja dan menurut saksi TERDAKWA pergi dengan SAKSI KORBAN dan mereka berhubungan badan.

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN ada hubungan pacaran sejak tahun 2012 namun saksi tidak tahu tepatnya kapan.
- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sekitar tahun 2012 dimana saksi kenal SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN adalah teman mantan saksi dulu dan saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan SAKSI KORBAN.
- Bahwa TERDAKWA sempat cerita bahwa dirinya beberapa kali dicari oleh kakaknya SAKSI KORBAN dimana kakaknya SAKSI KORBAN menanyakan tentang keberadaan SAKSI KORBAN. TERDAKWA juga sempat cerita bahwa antara TERDAKWA dan SAKSI KORBAN dulu sempat putus karena SAKSI KORBAN ketahuan selingkuh sehingga TERDAKWA memutuskan untuk berpisah dengan SAKSI KORBAN, namun kemudian menurut cerita TERDAKWA, SAKSI KORBAN kemudian datang ke rumahnya TERDAKWA sambil nangis – nangis dan SAKSI KORBAN minta balikan dengan TERDAKWA dan selanjutnya saksi ketahui bahwa SAKSI KORBAN sudah jadian lagi dengan TERDAKWA. TERDAKWA juga cerita bahwa SAKSI KORBAN sempat dibawa ke Jogja dan tidak diijinkan membawa alat komunikasi namun antara TERDAKWA dan SAKSI KORBAN masih tetap berkomunikasi. Selain itu, selama 4 (empat) bulan di Jogja, menurut cerita SAKSI KORBAN kepada TERDAKWA bahwa SAKSI KORBAN tidak menstruasi. Selanjutnya setelah SAKSI KORBAN pulang dari Jogja, saksi sempat mengantar TERDAKWA untuk membeli alat tes kehamilan (tespek) di apotik selanjutnya tespek tersebut diberikan oleh TERDAKWA kepada SAKSI KORBAN namun saksi tidak tahu apa hasilnya dan menurut saksi SAKSI KORBAN hamil.
- Bahwa sepengetahuan saksi, TERDAKWA sempat tinggal ngekos bersama kakak perempuannya yang bernama KAKAK TERDAKWA selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui sekitar akhir bulan tahun 2013, TERDAKWA pindah kosan dan tinggal ngekos sendiri di DENPASAR.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat TERDAKWA dan SAKSI KORBAN bersama dikosan di daerah DENPASAR dan di kosan DENPASAR, namun saksi sempat melihat TERDAKWA dan SAKSI KORBAN berboncengan berdua saat lewat tempat nongkrong saksi di MA DENPASAR. Selain itu, pernah juga TERDAKWA membawa SAKSI KORBAN ke tempat nongkrong saksi di MA DENPASAR.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SAKSI 5 PU**, , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka yang merupakan paman saksi yang sering saksi panggil TERDAKWA.
- Bahwa saksi mengetahui perihal TERDAKWA menyetubuhi SAKSI KORBAN setelah SAKSI KORBAN diperiksa di Bali Med dan TERDAKWA bilang kalau SAKSI KORBAN hamil selama 5 (lima) bulan. Selain itu, yang saksi ketahui memang benar saksi sering melihat SAKSI KORBAN ada di kosannya TERDAKWA baik dikosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar (di DENPASAR) maupun di kosannya di DENPASAR Dimana SAKSI KORBAN sering saksi lihat di kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar hampir setiap minggu sedangkan semenjak saksi bekerja sekitar bulan Agustus 2013, saat jarang ke kosannya TERDAKWA di DENPASAR namun memang sempat beberapa kali saksi temui SAKSI KORBAN ada di kosannya TERDAKWA di DENPASAR.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN ada hubungan pacaran sejak Agustus 2012.
- Bahwa biasanya kalau saksi sedang ada di kosannya TERDAKWA, saksi nonton televisi sedangkan TERDAKWA dan SAKSI KORBAN tiduran di tempat tidur sambil berpelukan berdua. Kadang saksi juga suka gangguin mereka berdua sedang tiduran di tempat tidur. Saksi juga pernah melihat, TERDAKWA mencium keningnya SAKSI KORBAN. Pernah juga, ketika TERDAKWA masih ngekos di kosannya di daerah DENPASAR sekitar tahun 2013 tepatnya saat hari Sabtu (malam minggu) sekitar pukul 19.30 wita, saksi sempat ke kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat ada sandalnya TERDAKWA dan sandalnya SAKSI KORBAN di kosannya TERDAKWA dan saat itu saksi lihat lampu kamarnya TERDAKWA dalam keadaan gelap selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar TERDAKWA sambil memanggil manggil namanya TERDAKWA namun tidak ada jawaban sehingga saksi pergi. Sekitar bulan Januari 2014, sekitar pukul 12.00 wita, saksi mendapat BBM dari SAKSI KORBAN dimana saat itu SAKSI KORBAN menyuruh saksi ke kosannya TERDAKWA selanjutnya saksi menuju di kosannya TERDAKWA di DENPASAR. Setelah saksi tiba di kosannya TERDAKWA, saksi melihat SAKSI KORBAN sendiri selanjutnya saksi dan SAKSI KORBAN menunggu TERDAKWA di dalam kamar sambil menonton televisi dimana saat itu SAKSI KORBAN sempat mengeluh kalau perutnya sakit dan memang saksi lihat wajahnya SAKSI KORBAN pucat saat itu lalu sejam kemudian datang TERDAKWA dan temannya SAKSI KORBAN yang bernama DV selanjutnya saksi menyarankan agar di bawa ke Rumah Sakit Bali Med selanjutnya SAKSI KORBAN dan DV naik taxi menuju RS Bali Med sedangkan saksi dan TERDAKWA naik motor menuju RS Bali Med. Setiba di RS Bali Med sekitar pukul 15.00 wita, SAKSI KORBAN masuk runag UGD

sementara saksi menunggu di depan UGD. Selanjutnya saksi sempat keluar untuk makan bersama TERDAKWA di depan RS Bali Med dan membelikan minum dan goodtime untuk SAKSI KORBAN selanjutnya yang saksi ketahui SAKSI KORBAN mengikuti tes urine. Kemudian menurut pihak RS Bali Med, untuk penanganan SAKSI KORBAN harus persetujuan keluarganya sehingga SAKSI KORBAN belum mendapat penanganan lalu saksi dan TERDAKWA memutuskan untuk balik ke kosannya TERDAKWA di DENPASAR. Ketika di kosan, saksi mendapat informasi dari TERDAKWA bahwa SAKSI KORBAN hamil lima bulan. Saksi dan TERDAKWA pun kaget dan saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada TERDAKWA dan saat itu TERDAKWA bilang kalau dirinya pernah menyetubuhi SAKSI KORBAN. ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ngekos di daerah DENPASAR dan di DENPASAR, TERDAKWA tinggal bersama kakaknya / bibi saksi yang saksi panggil M.AR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan SAKSI KORBAN di kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar beberapa kali kadang pagi, siang, sore atau malam kira – kira sekitar pukul 21.00 wita. Kalau di kosan DENPASAR, saksi sempat beberapa kali melihat SAKSI KORBAN di kosannya TERDAKWA tersebut lebih sering pada siang hari dan pernah saksi lihat SAKSI KORBAN di kosannya TERDAKWA tersebut sekitar jam 18.00 wita – 19.00 wita ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, TERDAKWA orangnya baik, sedikit bicara sedangkan SAKSI KORBAN orangnya baik;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **SAKSI KORBAN**, dan saksi **DVT, DV**, telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Terdakwa menerangkan tidak keberatan keterangan saksi tersebut di bacakan di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAKSI KORBAN** memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan pelapor selaku kakak kandung saksi.
 - Bahwa memang benar, saksi telah disetubuhi oleh pacar saksi yang bernama TERDAKWA, Lk, 18 tahun, Hindu, tidak kerja, Alt. Kosan DENPASAR.
 - Bahwa pacar saksi TERDAKWA menyetubuhi saksi sejak akhir bulan Desember 2012 hingga bulan Juli 2013 bertempat di kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar dan selanjutnya TERDAKWA menyetubuhi saksi sejak bulan Juli 2013, tanggal 23 Agustus 2013 hingga tanggal 27 Desember 2013 bertempat di kosan DENPASAR. Biasanya TERDAKWA menyetubuhi saksi (berhubungan badan / ML) pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita dan malam hari sekitar pukul 20.00 wita saat kakak perempuannya TERDAKWA yang bernama KAKAK TERDAKWA tidak ada di kosan.
 - Bahwa pelaku sudah lebih dari lima kali menyetubuhi saksi. Dan setiap kali berhubungan badan, hanya melakukannya sekali saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku membujuk saksi untuk ML (berhubungan badan) namun saksi tidak mau tapi terus dibujuk oleh TERDAKWA mengatakan kalau saksi tidak mau ML, berarti saksi tidak sayang dengan TERDAKWA kemudian dengan kedua tangannya, TERDAKWA memegang pundak saksi bagian belakang kemudian TERDAKWA menKAKAK TERDAKWA saksi hingga kami berdua berdekatan selanjutnya TERDAKWA mulai mencium bibir saksi dan meraba – raba payudara saksi sehingga akhirnya saksi mau ML (berhubungan badan) dengan TERDAKWA.
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2012, pacar saksi TERDAKWA sempat mengsms saksi mengajak saksi ML (berhubungan badan) namun saksi tidak mau (sms itu sudah saksi hapus). Selain itu, ketika bertemu dengan TERDAKWA, TERDAKWA juga sempat membujuk saksi secara langsung dimana TERDAKWA mengajak saksi ML / berhubungan badan. Ketika itu, pacar saksi TERDAKWA mengatakan jika saksi tidak mau berhubungan badan dengannya itu berarti bahwa saksi tidak sayang dengan dia (TERDAKWA bilang kepada saksi “SAYANG, ML (berhubungan badan) YUK”, saksi pun menolak lalu TERDAKWA bilang “BERARTI KAMU GAK SAYANG AMA AKU”).Kemudian suatu ketika, akhir Desember 2012 juga, pada siang hari, TERDAKWA mengajak saksi bertemu selanjutnya TERDAKWA mengajak saksi ke kosannya di daerah DENPASAR dimana saksi dijemput di depan gang rumah saksi. Ketika sampai di kosannya TERDAKWA, kami berdua masuk ke kamarnya TERDAKWA lalu TERDAKWA mengunci kamarnya. Kami berdua lalu menonton acara televisi sambil mengobrol. Selanjutnya dalam kondisi kamar lampu dan televisi masih menyala, TERDAKWA mengajak saksi ML (berhubungan badan) dimana saat itu TERDAKWA mulai mencium bibir saksi hingga saksi posisi tidur di atas kasur lalu TERDAKWA mulai membuka celana saksi dan pakaian saksi hingga saksi telanjang lalu TERDAKWA membuka sendiri seluruh pakaiannya hingga telanjang lalu TERDAKWA mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi selanjutnya TERDAKWA melakukan

gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma namun saksi tidak ingat spermanya dikeluarkan di dalam atau diluar karena kadang spermanya TERDAKWA dikeluarkan didalam kemaluan saksi, kadang



spermanya TERDAKWA dikeluarkan diluar. Kami berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi membersihkan diri di kamar mandi dan memakai celana saksi lalu secara bergantian baru kemudian TERDAKWA yang membersihkan diri dan memakai celananya. Selanjutnya kami kembali tidur – tiduran sambil menonton televisi. Hal tersebut kami lakukan berulang kali setiap kali kami berhubungan badan di kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR .Begitu pula sejak TERDAKWA sekitar bulan Juli 2013 pindah ke kosannya di DENPASAR, kami juga sempat melakukan hubungan badan di kosannya TERDAKWA tersebut hingga terakhir tanggal 27 Desember 2013 di kosannya TERDAKWA di DENPASAR

- Bahwa menurut keterangan TERDAKWA, TERDAKWA mulanya tinggal bersama keluarganya di daerah DENPASAR. Namun karena ada masalah, TERDAKWA memutuskan untuk ngekos di daerah DENPASAR selanjutnya saksi lupa waktunya kapan sekitar tahun 2013, saat puasa menjelang lebaran, TERDAKWA pindah kos di DENPASAR R3 Denpasar hingga sekarang.
- Bahwa saksi kenal pacar saksi TERDAKWA sejak akhir bulan Juli 2012, bermula dari TERDAKWA mengsms saksi selanjutnya kami sempat bertemu sebanyak satu kali dan pada pertemuan kedua tanggal 05 Agustus 2012, kami berdua mulai pacaran hingga sekarang.
- Bahwa saat menyetubuhi saksi, TERDAKWA dalam keadaan sadar dan TERDAKWA tahu kalau saat disetubuhi pertama kali, saksi masih berumur 14 tahun, kelas III SMP. Pada saat tersangka menyetubuhi korban, pelaku tidak ada meminta ijin kepada pelapor selaku kakak saksi dan pihak keluarga saksi.
- Bahwa TERDAKWA membujuk saksi dengan mengajak saksi untuk ML (hubungan badan) melalui sms dan bicara secara langsung dan ketika saksi menolak, TERDAKWA selalu bilang bahwa kalau saksi tidak mau, itu berarti saksi tidak sayang dengan TERDAKWA sehingga saksi mau menuruti kemauan TERDAKWA. TERDAKWA tidak ada melakukan pemaksaan berupa kekerasan fisik terhadap saksi.
- Bahwa setiap kali berhubungan, TERDAKWA selalu mengeluarkan sperma namun saksi tidak tahu, apakah TERDAKWA mengeluarkan spermanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kemaluan saksi atau di luar. Yang saksi ingat, saat saksi berhubungan

- badan tanggal 23 Agustus 2013, sebelum saksi berangkat ke Jogja, saat itu TERDAKWA mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi.
- Bahwa saksi hanya melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA saja.
- Bahwa saksi sempat bilang ke TERDAKWA kalau saksi takut hamil kalau saksi berhubungan badan dengan TERDAKWA dan saat itu TERDAKWA bilang kalau dirinya mau bertanggungjawab dan kalau memang saksi hamil, maka TERDAKWA akan menikahi saksi
- Bahwa saksi ingat yang terakhir kalinya saat tanggal 23 Oktober 2013 dimana saat itu saksi menggunakan baju kaos lengan panjang warna biru da celana panjang jeans warna biru dengan BH dan celana dalam warna lupa sedangkan TERDAKWA saat itu menggunakan baju kaos warna hitam dan celana pendek jeans warna hitam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi hamil 5 (lima) bulan dan saksi harus operasi kantung kemih karena mengalami infeksi.
 - Bahwa saksi sempat bertemu selama 3 (tiga) kali dengan pacar saksi TERDAKWA setelah saksi pulang dari Yogyakarta untuk liburan sekolah. Pertama, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, sekitar siang hari, dimana saat itu saksi dijemput oleh TERDAKWA di depan gang rumah saksi, selanjutnya TERDAKWA mengajak saksi ke kosannya di DENPASAR dan saat itu kami sempat melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Kedua, tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wita, saksi sempat bertemu dengan TERDAKWA di tempat nongkrongnya TERDAKWA di MA dimana saat itu saksi yang datang kesana dan saksi bertemu dengan kakak perempuannya TERDAKWA yang bernama KAKAK TERDAKWA. Ketiga, tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita, TERDAKWA menjemput saksi didepan gang rumah saksi selanjutnya TERDAKWA membawa saksi ke kosannya di DENPASAR dimana saat itu kami hendak melakukan hubungan badan (sudah telanjang) namun tidak jadi karena saksi merasakan kemaluan saksi sakit dan agak bengkak sehingga TERDAKWA tidak jadi menyetubuhi saksi dan kami berdua berencana pergi ke dokter. Selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA pergi keluar kosan naik motor bersama APEL menuju rumah rumahnya BL kemudian APEL diam dirumahnya BL lalu TERDAKWA jemput DVT lalu TERDAKWA balik ke kosan bersama DVT di DENPASAR. Selanjutnya DVT menelpon taxi lalu DVT mengantar saya ke Rumah Sakit Bali Med sedangkan TERDAKWA dan WND mengikuti dengan sepeda motor dari belakang. Sampai di Rumah Sakit, saya dimasukkan ke UGD ditemani oleh teman saya DVT lalu TERDAKWA dan WND sempat melihat saya di UGD sebentar lalu mereka pulang (TERDAKWA dan WND) selanjutnya baru datang kakak saya (pelapor) ke RS Bali Med.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **DVT**, keterangan yang bersangkutan dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang merupakan kakak teman saksi yang bernama SAKSI KORBAN, yang sering saksi panggil KAKAK KORBAN.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wita, saksi mendapat ditelpon dari SAKSI KORBAN yang isinya agar meminta tolong agar saksi ikut pergi dengan TERDAKWA (tersangka) dan saat itu saksi bilang mau kemana namun SAKSI KORBAN terus minta tolong kepada saksi agar ikut pergi dengan TERDAKWA. Tidak berapa lama kemudian TERDAKWA mengsms saksi mengatakan bahwa dirinya sudah di depan gang rumah saksi selanjutnya saksi bergegas mengganti pakaian lalu menemui TERDAKWA di depan gang rumah saksi. Selanjutnya TERDAKWA mengajak saksi ke kosannya di DENPASAR. Setibanya disana saksi sudah melihat SAKSI KORBAN dan WND (temannya TERDAKWA) ada di sana. Selanjutnya saksi tanya SAKSI KORBAN "KAMU KENAPA TA?", lalu dijawab oleh SAKSI KORBAN bahwa perutnya sakit. Selanjutnya kami berempat (saksi, SAKSI KORBAN, TERDAKWA dan WND) mengantar SAKSI KORBAN ke Rumah Sakit Bali Med dimana saat itu saksi dan SAKSI KORBAN naik taxi warna biru sedangkan TERDAKWA dan WND naik sepeda motor mengikuti dari belakang. Setiba di rumah sakit, sopir taxi tersebut membantu SAKSI KORBAN menggunakan kursi roda menuju UGD dan saksi mengikuti SAKSI KORBAN dari belakang. Begitu SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN masuk ruang UGD, saksi pun menelpon SAKSI 2 PU(kakaknya SAKSI KORBAN) mengatakan bahwa SAKSI KORBAN ada di rumah sakit Bali Med. Beberapa menit kemudian SAKSI 2 PU datang, selanjutnya SAKSI KORBAN dibawa keruangan atas dan saat itu baru saksi ketahui bahwa SAKSI KORBAN sedang hamil 5 (lima) bulan dan ketika saksi tanya SAKSI KORBAN tentang kebenaran hal tersebut, SAKSI KORBAN membenarkan bahwa selama ini dirinya pernah berhubungan badan dengan pacarnya bernama TERDAKWA hingga saat itu hamil 5 (lima) bulan. Dokter selanjutnya mengatakan bahwa SAKSI KORBAN harus menjalani operasi agar bisa buang air kecil dan operasi tersebut akan dilakukan malam hari. Sekitar pukul 21.00 wita, saksi pun pulang ke rumah.

- Bahwa menurut ceritanya SAKSI KORBAN saat kami sudah selesai ujian kelulusan

kelas III SMP (sekitar Juni / Juli 2013), SAKSI KORBAN sempat mengatakan bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi karena sempat berhubungan badan dengan pacarnya bernama. TERDAKWA, Lk, umur tidak tahu dimana tahun 2013 baru lulus SMA PGRI 1, Hindu, tidak bekerja, Alt. tidak tahu. Selanjutnya ketika SAKSI KORBAN dirawat di Bali Med, saksi mengetahui bahwa SAKSI KORBAN hamil 5 (lima) bulan dan ketika saksi tanya bahwa yang menghamili SAKSI KORBAN adalah TERDAKWA dimana mereka berhubungan badan di kosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar dan di kosannya TERDAKWA di DENPASAR.

- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sejak SD saat di Masjid dan ada acara pengajian hingga selanjutnya kami akrab karena kami satu sekolah di SMP Dharma Praja Denpasar. Sedangkan dengan TERDAKWA, saksi kenal sejak SAKSI KORBAN pacaran dengan TERDAKWA saat SAKSI KORBAN kelas III SMP. Saksi sering melihat mereka berdua berboncengan bersama.
- Bahwa hubungan antara SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA (terlapor) adalah pacaran tepatnya sejak tanggal 3 Agustus 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SAKSI KORBAN itu orangnya gampang dipengaruhi, suka marah, dan baik sedangkan kalau TERDAKWA saksi tidak terlalu kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat berhubungan badan dengan TERDAKWA, SAKSI KORBAN hamil 5 (lima) bulan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MDS**, keterangan yang bersangkutan dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang merupakan kakaknya SAKSI KORBAN, yang sering saksi panggil KAKAK KORBAN.
- Bahwa menurut cerita SAKSI KORBAN kepada saksi, tepatnya saat saksi kelas III SMP Dharma Praja (tahun 2012), SAKSI KORBAN sempat cerita kepada saksi bahwa pacarnya yang bernama TERDAKWA telah menyetubuhinya dimana saat itu SAKSI KORBAN bilang “KAK, TERDAKWA UDAH DAPETIN AKU”. Saksi pun berfikir SAKSI KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama TERDAKWA.
- Bahwa menurut cerita SAKSI KORBAN, yang telah menyetubuhinya adalah pacarnya SAKSI KORBAN yang bernama TERDAKWA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, menurut saksi mereka berdua berhubungan badan tidak menggunakan alat pengaman / kondom.
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sejak saksi sekolah kelas II SMP di SMP Dharma Praja dimana saat itu SAKSI KORBAN kelas I SMP di Dharma Praja juga.
- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA karena TERDAKWA sering datang ke SMP Dharma Praja untuk menjemput SAKSI KORBAN di sekolah.
- Bahwa hubungan SAKSI KORBAN dan TERDAKWA adalah pacaran, kira – kira mereka pacaran sudah sekitar satu setengah tahun (sejak 2012).
- Bahwa memang sempat beberapa kali sekitar tahun 2012 – 2013, saksi melihat TERDAKWA menjemput SAKSI KORBAN di sekolah (SMP Dharma Praja) dan selanjutnya mereka berdua (TERDAKWA dan SAKSI KORBAN) pergi berboncengan berdua. Pernah juga, suatu ketika sekitar tahun 2013, saksi sempat pergi ke MA ditempat nongkrongnya TERDAKWA dimana saat itu BL mengatakan bahwa SAKSI KORBAN ada dikosannya TERDAKWA di daerah DENPASAR Denpasar. Selanjutnya saksi ditemani oleh BL pun menuju kosannya TERDAKWA dan ketika tiba di kosan, saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandalnya SAKSI KORBAN dan sandalnya TERDAKWA ada di depan kamar kosannya TERDAKWA dimana keadaan kamar tertutup korden dan dalam keadaan gelap. Selanjutnya saksi dan BL sempat mengatakan “TERDAKWA.....TERDAKWA.....” sambil mengetuk pintu dan saat itu terdengar suara TERDAKWA bilang “TUNGGU SEBENTAR.....”, selanjutnya saksi pun menunggu diluar lalu beberapa menit kemudian TERDAKWA dan SAKSI KORBAN keluar dari kamar.

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat TERDAKWA menyetubuhi SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN menjadi tidak perawan lagi

Menimbang, bahwa terdakwa TERDAKWA dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI KORBAN sejak awal Agustus 2012 dimana saat itu terdakwa dikenalkan dengan SAKSI KORBAN oleh teman terdakwa selanjutnya tanggal 5 Agustus 2012, terdakwa pacaran dengan SAKSI KORBAN hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa mulai berhubungan badan dengan SAKSI KORBAN sejak akhir Desember 2012 hingga sekitar bulan Juli 2013 bertempat di kamar kosan terdakwa di daerah DENPASAR (kosan DENPASAR) dan sejak bulan Juli 2013 setelah tersangka pindah kosan di DENPASAR, tanggal 23 Agustus 2013, dan terakhir tanggal 27 Desember 2013, terdakwa sempat menyetubuhi SAKSI KORBAN di kosan terdakwa di DENPASAR.
- Bahwa awalnya terdakwa mengsms SAKSI KORBAN dan saat itu terdakwa membujuk SAKSI KORBAN untuk ML (berhubungan badan) dimana terdakwa mengatakan “KITA ML YUK...”, namun SAKSI KORBAN tidak mau. Selanjutnya ketika terdakwa dan SAKSI KORBAN bertemu, terdakwa kembali membujuk SAKSI KORBAN untuk mau berhubungan badan dengan terdakwa dimana terdakwa mengatakan “SAYANG, ML (berhubungan badan) YUK....”, namun SAKSI KORBAN tidak mau tapi terus terdakwa bujuk dengan mengatakan kalau SAKSI KORBAN tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ML, berarti SAKSI KORBAN tidak sayang dengan terdakwa kemudian terdakwa mulai memeluk SAKSI KORBAN lalu mencium bibir SAKSI KORBAN sehingga akhirnya SAKSI KORBAN mau ML (berhubungan badan) dengan terdakwa. Mulanya terdakwa mulai merayu SAKSI KORBAN dengan mencium pipi, mulut, dan leher kemudian terdakwa mulai memeluk SAKSI KORBAN, memegang dan meremas payudaranya SAKSI KORBAN lalu mulai meraba – raba tubuhnya SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya SAKSI KORBAN hingga SAKSI KORBAN telanjang selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa kemudian dengan posisi SAKSI KORBAN tidur telentang di bawah terdakwa dan terdakwa di atasnya SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN membersihkan kemaluannya di kamar mandi setelah itu baru terdakwa yang membersihkan kemaluan terdakwa kemudian kami memakai pakaian kami masing – masing selanjutnya kami berdua tiduran dan menonton televisi. Hal tersebut kami lakukan setiap kali kami berhubungan badan hingga terakhir tanggal 27 Desember 2013.

- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orang tua atau keluarga korban.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SAKSI KORBAN dalam keadaan sadar dan terdakwa menyetubuhi SAKSI KORBAN atas dasar suka sama suka
- Bahwa saat pertama kali terdakwa menyetubuhi SAKSI KORBAN, tersangka mengetahui bahwa SAKSI KORBAN berumur 14 tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas III SMP. terdakwa menyetubuhi SAKSI KORBAN sudah lebih dari lima kali.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada SAKSI KORBAN saat mengajaknya berhubungan badan, terdakwa



hanya membujuk SAKSI KORBAN dengan kata – kata saja sambil memaksa sedikit dengan cara menKAKAK TERDAKWA kedua bahunya dari belakang dengan kedua tangan tersangka lalu memeluk SAKSI KORBAN kemudian mencium bibirnya SAKSI KORBAN.

- Bahwa akibat terdakwa menyetubuhi SAKSI KORBAN sejak Desember 2012 dan terakhir tanggal 27 Desember 2013, SAKSI KORBAN jadi tidak perawan lagi dan terdakwa mengetahui bahwa SAKSI KORBAN saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan serta sempat harus mengikuti operasi kantung kemih di RS Bali Med.
- Bahwa sejak SAKSI KORBAN dibawa ke Jogja sekitar bulan Agustus 2013, terdakwa sempat tiga kali bertemu dengan SAKSI KORBAN yaitu pertama, setelah SAKSI KORBAN pulang dari Jogja tanggal 27 Desember 2013 dimana saat itu terdakwa menjemput SAKSI KORBAN (siang hari) di depan gang rumahnya SAKSI KORBAN lalu terdakwa ajak ke kosan tersangka di DENPASAR dan saat itu kami sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Kedua, tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita, SAKSI KORBAN datang ke tempat nongkrong terdakwa di MA (DENPASAR) setelah itu SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya. Ketiga, tanggal 7 Januari 2014, dimana saat itu terdakwa yang menjemput SAKSI KORBAN di depan gang rumahnya (siang hari) kemudian terdakwa bawa SAKSI KORBAN ke kosan terdakwa di DENPASAR dan saat itu kami sempat mau berhubungan badan namun tidak jadi karena saat itu SAKSI KORBAN mengeluh kemaluannya agak bengkak sehingga tersangka mengantarkannya ke Rumah Sakit Bali Med.
- Bahwa terdakwa ingin bertanggung jawab menikahi SAKSI KORBAN karena terdakwa masih sayang dengan SAKSI KORBAN, namun keluarga SAKSI KORBAN tidak setuju bahkan keluarga terdakwa berusaha menemui keluarga SAKSI KORBAN namun keluarga SAKSI KORBAN tidak mau menerima keluarga terdakwa



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti serta surat-surat yang telah dibacakan dipersidangan, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta dipersidangan akan dijadikan dasar pertimbangan putusan ini, yakni hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban (SAKSI KORBAN) dan dikenalkan oleh temannya Terdakwa pada Awal Agustus Tahun 2012 ; -----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meng SMS saksi korban dan membujuk saksi korban untuk berhubungan badan :-----
Bahwa benar awalnya saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa membujuk terus dengan mengatakan apabila saksi korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa itu artinya saksi korban tidak sayang dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar dengan bujuk rayuan Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa akibat Terdakwa menyetubuhi saksi korban sejak Desember 2012 dan terakhir tanggal 27 Desember 2013 saksi korban tidak perawan lagi dan Terdakwa mengetahui saksi korban telah hamil 6 (enam) bulan serta sempat harus mengikuti operasi kantung kemih di RS Bali Med ;-----
- Bahwa sejak SAKSI KORBAN dibawa ke Jogja sekitar bulan Agustus 2013, terdakwa sempat tiga kali bertemu dengan SAKSI KORBAN yaitu pertama, setelah SAKSI KORBAN pulang dari Jogja tanggal 27 Desember 2013 dimana saat itu terdakwa menjemput SAKSI KORBAN (siang hari) di depan gang rumahnya SAKSI KORBAN lalu terdakwa ajak ke kosan tersangka di DENPASAR dan saat itu kami sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Kedua, tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita, SAKSI KORBAN datang ke tempat nongkrong terdakwa di MA (DENPASAR) setelah itu SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya. Ketiga, tanggal 7 Januari 2014, dimana saat itu terdakwa yang menjemput SAKSI KORBAN di depan gang rumahnya (siang hari) kemudian terdakwa bawa SAKSI KORBAN ke kosan terdakwa di DENPASAR dan saat itu kami sempat mau berhubungan badan namun tidak jadi karena saat itu SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN mengeluh kemaluannya agak bengkok sehingga tersangka mengantarkannya ke Rumah Sakit Bali Med.

- Bahwa terdakwa ingin bertanggung jawab menikahi SAKSI KORBAN karena terdakwa masih sayang dengan SAKSI KORBAN, namun keluarga SAKSI KORBAN tidak

setuju ;-----\

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur –unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa TERDAKWA melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut : ----

1. **Setiap siapa** ; -----
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** ; -----
3. **Unsur melakukan persetubuhan dengannya**;-----;

Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah TERDAKWA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI KORBAN sejak bulan Agustus 2012 yang saat itu Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan saksi korban berumur 14 (empat belas) tahun dan menjalin hubungan pacaran. Sejak pacaran antara Terdakwa dan korban SAKSI KORBAN sering bertemu di tempat kost Terdakwa di DENPASAR dan pada bulan Desember 2012 Terdakwa mengajak korban SAKSI KORBAN masuk ke kamar kost lalu mengunci kamar lalu Terdakwa mengajak korban berhubungan badan tetapi korban menolaknya namun setelah Terdakwa membujuk korban dengan mengatakannya kalau korban menolak berhubungan badan berarti korban tidak sayang dengan Terdakwa, yang korban menjawab dengan mengatakan takut hamil dan terdakwa mengatakan korban tidak perlu khawatir, tidak akan hamil, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, leher, serta memegang dada korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian korban, dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaulan korban dengan melakukan gerakan naik turun berulang kali sehingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaulan korban, selanjutnya Terdakwa dan korban membersihkan diri di kamar mandi lalu, mengenakan pakaian ;-----

Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut telah berhasil membujuk korban sesuai dengan keinginan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sejak bulan Desember 2012 sampai dengan 27 Desember 2013 Terdakwa sudah berhubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan korban beberapa kali di tempat kost Terdakwa, sampai korban hamil. Hal mana pernah disampaikan oleh Terdakwa dan korban kepada kakak Terdakwa bernama KAKAK TERDAKWA. Untuk memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban, oleh keluarganya korban di sekolahkan di Yogyakarta, saat liburan sekolah korban pulang ke Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu lagi dengan Terdakwa yang dilanjutkan lagi dengan berhubungan badan layaknya suami isteri kembali karena didasari suka sama suka antara korban dan Terdakwa ;-----

Bahwa berhubungan badan dilakukan oleh Terdakwa dan korban baik di tempat kost Terdakwa di DENPASAR maupun di empat kost Terdakwa di DENPASAR, karena memang korban sering mengunjungi Terdakwa di tempat kostnya ;-----

Dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah berulang-ulang kali berhubungan badan layaknya suami isteri dengan korban, dengan demikian unsur ' Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terbukti secara sah menurut hukum ;--

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur delik dari pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka yang dimaksud sebagai dader atau pelaku dalam perkara aquo adalah diri terdakwa sendiri, sehingga semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa sebagaimana orang yang dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sepanjang menyangkut dakwaan yang telah terbukti sependapat dengan Penuntut dalam uraian surat tuntutan, sedangkan menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan berpendapat sendiri dengan memperhatikan pula permohonan Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun korban adalah sama-sama masih termasuk anak secara hukum karena Terdakwa saat kejadian baru berumur 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan korban berumur 14 tahun, sehingga terjadinya perbuatan Terdakwa dan korban sebagai akibat dari pergaulan anak remaja yang masih kurang mendapat perhatian dari orang tuanya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dan korban disebabkan dari pergaulan remaja yang kurang terkendali, maka kesalahan tidak semata-mata dilimpahkan kepada Terdakwa, tetapi korban juga ikut andil hingga terjadinya perbuatan Terdakwa dan korban tersebut, sebab kejadian perbuatan dalam renang waktu sekitar satu tahun dan setelah korban disekolahkan ke Yogyakarta saat liburan di Denpasar korban masih mau menemui Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban, dimana saat ini saksi korban sedang hamil selama 6 (enam) bulan dan harus menjalani istirahat total (bedrest) ;-----
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;-----

- Terdakwa ingin bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban dan keluarga terdakwa telah berusaha menemui keluarga saksi korban namun tidak diterima baik ;-----
- Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar merekomendasikan agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara seringan-ringanya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil baik ditinjau dari sudut penegakan hukum maupun dari sudut pendidikan Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru , 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam , 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan putusan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TIPI MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN** “ **DENGANNYA** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa -----
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **R A B U tanggal 30 APRIL 2014**
oleh kami : **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH** . sebagai Hakim, dan pada
hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I**
G A FITRIA CHANDRAWATI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar dan Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum
menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
30 April 2014 No. 218 / Pid.B / 2014 / PN.Dps, tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)